

הבונס צאן לדיד. זה היה ראוי לשנות לעיל צהדי מילי דשור
ללא היה לו להפסיק במילי דשור אלא אגב דתנא נפל
לשנות תחילה קודם שיסנה דיני שמירה וגם דיני ראוי לשנות
תחילה אלא אגב דתנן כסחו כראוי
צבור דהוה לזכיר דין פותח וכו' וכו'
שבו דבר הכתוב תנא נמי הך דנעל
בפניה כראוי: **נפרצה** ברי"ה.
אע"פ דתנא נעל בפניה כראוי פטור
לאטריך למתני נפרצה בלילה פטור
כדדייק בפי"ק (דף דה) הא דיוס
חייב דקלא אית ליה למילתא ומסתמא
ידע שנפרצה אי נמי בלילה אפילו
נודע דה שפירא ויתמה הצהמה אין
לו לטרוח יומר מדאי לחזר אחריה
נאפילה: **אן שפרצוה** ל"סמים.
ואטריך לאשמועינן דאפילו הלכטים
פטורים כשלא הוציאוהו:
מאן תנא מועד בשמירה פחותה
סני ליה. לא צני למימר
דמתני' בין צנס בין צנועד וכד"ל
בן יעקב צפרק ד' ו' (לעיל דף מה):
דמשמע ליה דמתני' צנועד לחודיה
איירי מדנקט לאן דאין רגילות להיות
צנן קרן אלא שן ורגל שאין רגילות
שיתכוונו להזיק דהיי דייק בסמוך
וס"ל לגמרא השתא דמועד דשן ורגל
כמועד דקרן ולהכי קאמר ר"י היא
לד"מ כי היכי דצני שמירה מעולה
צנועד דקרן הי' צני צנן ורגל
אע"ג דצנן קראי כמי צנועד כמי
מן המפורש ועוד דכולהו נוקין כמי
צמר קרן וקיימא אההוא דין שמירה
המפורש בה: **רבי יהודה** היא.
קצת תימה דר"י דריש לעיל (דף מה):
ולא ישמרו לזה ולא לאחר:
התורה מיעטה בשמירתם.
ואע"ג דלעיל צפ"צ
(דף כה) הוה צני למילף דשן ורגל
חייב צרשות הרצים מק"ו מקרן וכן
צני למילף למפטר קרן צרה"ר משן
ורגל צק"ו אי לא קראי ולא פרכינן
שכן מיעטה בשמירתם משום דאין
שיך להקשות משמירה אשתמועין אי
נמי כר"א בן יעקב דלמר אחד תס
ואחד מועד סני ליה בשמירה פחותה:
הא כסחו פטור. וא"ת ודלמא
צכסוי מעולה הרבה קאמר
וכ"ת למה לי קרא דסד"ל עד דטאס
ליה כדאמר לעיל (דף ק) וי"ל דפשיטא
ליה דכסוי מעולה כטאס ליה חשיב אי
נמי השוה הכתוב הכורה לפותח ופוח
שמאלו מכוסה צכסוי כעין שמירה
פחותה מסתמא לא התמירה עליו
לכסותו צכסוי מעולה יומר מן
הראשון ולא אמר הכתוב לא יכסנו
אלא צכסוי הראשון ואפותח ואכורה
קאי צשוה וצקוטרס משמע דכל
כיסוי עד דטאס ליה חשיב כשמירה
פחותה: **עד דעביד כעין וביער.**
אף על גב דצריש מילתין (דף ק)
דשינן מניה אולא ממילא מ"מ

הבונס. פטור. דהא נטרה ומאי הוה ליה למעבד: **הניחה צחמה.**
מנערה לה שמשא ולא סגי ליה צנעילה כראוי דמוקמינן
צחמה דהיינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מזויה: **נכנס הרועה צחמיו.**
להחשיב צחמיו: **נפלה לגינה.** צאונס מגב צעלה הקמוץ לגינת
חצירו או שהיתה רה"ר גבוה מן
הגינה ונפלה: **מה שנהגים.** לפי
הנחתה ולא לפי הדיקה: **שמן צית**
סאה צאוסה שדה. אין שמין את
הערוגה לצדה מפני שמפסיד מזיק
ששמין אותה בכל שווייה ורחמנא
אמר ובער צדה אחריו ודרשין צגמ' [ומ:]
מלמד ששמין אותה על גב שדה אחרת
אלא שמין צית סאה צאוסה שדה
כמה היתה ומה קודם שנאכלה ממנה
הערוגה היתה וכמה היא יפה עכשיו
והשתא לא משלם כולה דמיה דמי
שלווק צית סאה כשהיא צתוצתה
אינו מולול בה צצציל הפסק ערוגה
אחת כי אם דבר מועט: **ר"ש אומר**
אכלה פירות גמורים. שכבר צישלו
כל צרכן: **משלם.** כל ההיקף. והיכא
שימין אגב שדה היכא דעדנין לא
נגמרו: **גמ' מאן תנא מועד בשמירה**
פחותה סגי ליה. מני מתני' דלמר
לאן שהזיקה צנן ורגל הוה דהיינו
מועד צתחילו סגי לה צנעילה כראוי
דהיינו שמירה פחותה כדאוקימנא
שיכולה לעמוד ברוח מזויה ואי אמי
רוח שאין מזויה לא קאי: **קטרו**
צעלו. לשור: **ונעל צפניו כראוי**
גרסי: **סס חייב** דלא סגי ליה
צפחותה וטעמא דר' יהודה צפרק
שור שנגח ד' ו' (לעיל דף מה):
ר"א. פליג אצריהו דאלו ר"מ מיהו
צשמירה מעולה סגי ליה ור"א צכר
לית ליה נטירותא למועד: **הא צכסו.**
אפי' פורתא ולא צני עד דטאס ליה
צעפרא: כעין מצעיר. צפשיעה:
כעין וצער. כעין שיאכלנה לצחמנו
צידים כלומר צפשיעה: **מסני' נמי**
דיקא. דטעמא משום דהתורה
מיעטה אכל צקין מועדת לאו כר"י
ס"ל: **מדקטני לאן.** דאין הדיקה
אלא צנן ורגל: **עסקינן ואפי.**
כולהו פירקי עד השתא: **פטור**
מדיני אדם. קסבר גרמא צנוקין
פטור: **הפורץ גור.** ויאלתה הצהמה
וצחמה: **הכופף קמחו.** לצד הדליקה
כדי שצנער בה האש: **אי צכוסל**
צריא צדיני אדם נמי ניחייב.
מיהא אכוסל דהא צידים עבד
[א] ואצחמה ליכא למימר דמחייב
דהא תנן פלוגה לצטים פטור:
צכוסל

הבונס "צאן לדיד ונעל בפניה כראוי
ויצאה והזיקה פטור בלא נעל
בפניה כראוי ויצאה והזיקה חייב ינפרצה
בלילה או שפרצוה לסמים ויצאה והזיקה
פטור והוציאוהו לסמים לסמים חייבין
הניחה בחמה יאו שמסרה לחרש שוטה
וקמן ויצאה והזיקה חייב ימסרה לרועה
כנס הרועה תחתיו ^(ה)נפלה לגינה ונהנית
משלמת מה שנהנית ירדה כדרכה והזיקה
משלמת מה שהזיקה יכיד משלמת מה
שהזיקה ^(ג)שמין בית סאה באותה שדה כמה
היתה יפה וכמה היא יפה ר' שמעון אומר
אכלה פירות גמורים משלמת פירות
גמורים אם סאה סאה אם סאתים סאתים:
גמ' ת"ר יאזוהו כראוי ואזוהו שלא כראוי
דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה זהו כראוי
שאנינה יכולה לעמוד ברוח מצויה זהו שלא
כראוי א"ר מני בר פטיש מאן תנא מועד
דסני ליה בשמירה פחותה ר"י היא דתנן
^(א)קשרו בעליו במוסירה ונעל לפניו כראוי
ויצא והזיק אחד תם ואחד מועד חייב דברי
ר"מ ר' יהודה אומר תם חייב מועד פטור
שנאמר יולא ישמרונו בעליו ושמוהו הוא
זה ר"א אומר אין לו שמירה אלא סכין
אפילו תימא ר"מ שאני שן ורגל דהתורה
מיעטה בשמירתם דאמר ר' אלעזר ואמרי
לה במתניתא תנא ארבעה דברים דהתורה
מיעטה בשמירתן ואלו הן בור ואש שן
ורגל בור דכתיב ^(ב)כי יפתח איש בור או כי
יכרה איש בור ולא יכסנו הא כסחו פטור
אש דכתיב ^(ג)שלם ישלם המבוער את
הבערה עד דעביד כעין מבוער שן דכתיב
^(ד)ובער בשדה אחר עד דעביד כעין ובער
רגל דכתיב ושלח עד דעביד כעין ושלח
ותניא ^(ה)ושלח זה הרגל וכן הוא אומר
^(ו)משלחי רגל השור והחמור ובער זה השן
וכן הוא אומר ^(ז)כאשר יבער הגלל עד
תומו מעמא דעביד כעין ושלח ובער הא
לא עביד לא אמר רבה מתניתין נמי דיקא
דקתני צאן מכדי בשור קא עסקינן ואתי
ניתני שור מאי שנא דקתני צאן לאו משום
דהתורה מיעטה בשמירתן לאו משום
דכאן קרן לא כתיבא בה שן ורגל הוא
דכתיב ביה וקמ"ל דשן ורגל דמועדין
הוא ש"מ: **תניא** ^(א)אמר ר' יהושע ארבעה דברים העושה אותן פטור
מדיני אדם וחייב מדיני שמים ואלו הן הפורץ גדר בפני בהמת חבירו
והכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה והשובר עדי שקר להעיד
והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו: **אמר** מר הפורץ גדר בפני
בהמת חבירו ה"ד אילימא בכותל בריא ^(ב)בדיני אדם נמי ניחייב אלא
בכותל

מדלא כמיב וצעה ש"מ ^(א)אדאס נמי קאי: **אילימא** בכותל בריא ^(ב)בדיני אדם נמי ניחייב. פי' אכותל דלצחמה ודאי לא מייחייב
צפריצת גדר צעלמא דאין זה אלא גרמא צעלמא וי"ס שכתוב צון צהדיא אכותל וא"ת נהי דחייב אכותל נימא דפטור מדיני אדם קאי
אצחמה וי"ל דלא שייך למתני פטור מדיני אדם אס היה שום חיוב או צחמה או צכוסל אכל כשמחך צכוסל רעוע אע"ג דאין דומה
שתחייב צדיני שמים על הכותל שהוא רעוע כל כך שיפול ברוח מזויה או אפילו ברוח שאינה מזויה מ"מ שייך למתני חייב צדיני
שמים כיון שיש דבר שהוא חייב צו כגון הצחמה והשתא א"ש דנקט צפני צחמה חצירו ולא נקט הפורץ גדר של חצירו דאכותל
לא מייחייב כדפרישית והא דקאמר לקמן מהו דמימא דכיון דלמסתך קאי מאי קעביד משמע דחייב צידי שמים קאי נמי אכותל י"ל
דה"ק כיון דלמסתך קאי שהצעלים מוויין לכותלם שלא יפול על צני אדם ס"ד דכל הקודם צמאזה וזה ואין לזה להניח מלמסור
צצציל צחמה חצירו וצדיני שמים נמי לא ליחייב קמ"ל אי נמי כלומר למסתך ולמילא קאי: **נושי' מוס' סנהדרין עו.** ד"ה צנוקין
אילימא

(א) נשי' מוס' לקמן מ: ד"ה
נפלה. (ב) נשי' לקמן נח:
מוס' ד"ה שמין ומוס' צ"מ
ט: ד"ה שמין. (ג) לעיל
מה: לקמן ט: ונשי' מוס'
שנת. (ד) ד"ה קשרא,
(ה) לעיל ב: (ו) [מוספתא
שניות פ"ג ע"ש],
(ז) [שמות כג],

תורה אור השלם

- או נודע כי שור נגח
הוא מתחיל לשלש ולא
ישמרונו בעליו שלם
ישלם שור תחת השור
והפוך יתקן לו:
- וכי יפתח איש בור או
כי יכרה איש בר ולא
יכסנו ונפל שמה שור או
חמור:
שמות כא לג
- כי תצא אש ומוצאה
קציה ונאכל גדיש או
הקטנה או השדה שלם
ישלם המבוער את
הבערה:
שמות כב לו
- כי יבער איש שדה או
כרם ושלח את בעירו
ובער בשדה אחר מיטב
שדהו וימית ברמז
ישלם:
שמות כב לו
- אשר יכסו ורע על כל
מים משלחו רגל השור
החמור:
ישעיהו לב כ
- לבן תניי מבאי רעה
אל בית ירבעם והכרתי
לקרבעם משחין בקיר
עצור וקצוב בישורא
ובעתי אחרי בית
ירבעם כאשר יבער
הגלל עד תמו:
- מלכים א יד י

הנהגות הב"ח

(א) תוס' ד"ה עד וכו'
ש"מ דאדאס נמי:

הנהגות הגר"א

[א] רש"י ד"ה אי צכוסל
כי ואלתה סו. ניצ וכן
פי' תוספות לאן וצכוסל
אכל כתבו שם ד"ל דגס
אצחמה חייב וי"ל למתני
דמיייר צנוקין וכו'
הנ"מ. והרמב"ם כ' דלף
צנוקין מייחייב כאן משום
דמתנין (ועי' בהגרי"א סי'
שלו פק"ו וס"ק י):

רבינו חננאל

פרק ששי: הכונס
הכונס צאן לדיד. הפורץ
גדר לפני בהמת חבירו כו'.
בדיני אדם נמי [יהא]
חייב. והאיכא הנותן סם
המות בפני בהמת חבירו
פטור מדיני אדם וחייב
בדיני שמים. ויש ספרים
דמייחייב ליה הכא בהגן
דקאמר וכו' ליכא, וכך היא
בפ"ה ד"ל.